



CUT: 155366-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0260-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de septiembre de 2026

VISTO:

El escrito con Código Único de Trámite (CUT) 155366-2025 de fecha 30.06.2026, mediante el cual el señor JESÚS VILLACORTA PORTILLA, identificado con DNI N° 40263920, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N°0171-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 16.06.2026; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, señala que; frente a un acto administrativo que se supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en la citada norma.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 del TUO de la LPAG, establece que el plazo para interponer un recurso administrativo es de quince (15) días perentorios.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 16.06.2026, válidamente notificada al administrado el 22.06.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua resolvió sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS):

- i) **SANCIONAR** al señor JESUS VILLACORTA PORTILLA identificado con DNI N° 40263920 y RUC N° 10402639208, con una MULTA equivalente a nueve (9,00) UIT, por la infracción calificada como muy grave en materia de aguas, por dañar la faja marginal de la laguna San Juan Grande producto de la explotación minera con fines auríferos comprendida por la presencia de las pozas y disposición de material de acarreo, afectando un total estimado de 1.08 hectáreas (ha.), ubicados en el sector Laguna San Juan Grande, distrito Madre de Dios, provincia Manu y departamento Madre de Dios.



- ii) DISPONER como Medida Complementaria las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

CUARTO.- Que, mediante el escrito del visto, ingresado en fecha 30.06.2026, el administrado JESÚS VILLACORTA PORTILLA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N°0171-2026-ANA-AAA.MDD, amparando su pretensión en los siguientes argumentos principales:

- i) Señala que, en enero del 2026, se alcanzó la carta N°001-2026.JVP, se habría levantado en el acta de notificación N° 0266-ANA-2025-ALA-TMD.
- ii) Por otro lado, señala que con carta de fecha 15.06.2026, habría aceptado de manera expresa la infracción administrativa cometida.
- iii) Argumenta haber realizado la reubicación del campamento minero a una distancia de 100 metros ("más adentro de la faja marginal") y adjunta como sustento la Carta N° 001-2026-JVP de enero de 2026 con paneles fotográficos de reubicación de áreas (comedor, almacén, combustible, sedimentación).
- iv) Invoca la Resolución Directoral N° 0152-2024-ANA-AAA-MDD que aprueba el estudio de delimitación de la Faja Marginal de la Laguna San Juan, argumentando que conforme a los criterios de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA (que fija 10 metros para lagos y lagunas), su campamento estaría fuera de la faja marginal o que aún no estaría definido con precisión dicho límite.

QUINTO.- Que, el recurso de reconsideración ha sido interpuesto dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 del TUO de la LPAG, por lo que corresponde efectuar el análisis correspondiente.

SEXTO.- Que, el artículo 208 del TUO de la LPAG señala que *"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. [...]".*

SÉPTIMO.- Que, según la doctrina nacional autorizada, el recurso de reconsideración es *el recurso optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo¹. [...].* En este sentido para la determinación de una prueba nueva [...] *es necesario distinguir entre: (i) el hecho materia de la controversia que requiere ser probado y (ii) el hecho o hechos que son invocados para probar el hecho controvertido².* Por tanto, deberá acreditarse la relación directa entre la nueva prueba y la necesidad del cambio de pronunciamiento. Es decir, deberá evidenciarse la pertinencia de la nueva prueba que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de algunos de los puntos controvertidos.

OCTAVO.- Que, **la nueva prueba debe demostrar algún nuevo hecho o circunstancia**, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual es controlar las decisiones de la administración en términos de verdad material y ante la

¹ MORON URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) p. 213. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

² MORON URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) p. 216. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.



posibilidad de la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio³, es decir, una segunda revisión del caso en concreto por parte de la primera instancia, requiere de un nuevo medio probatorio que modifique la situación en la que se resolvió inicialmente el expediente. Por ello, la nueva prueba es requisito indispensable para que se proceda a evaluar el recurso de reconsideración.

NOVENO.- Que, cabe señalar que no resultan idóneos como nueva prueba una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la presentación del documento original cuando en el expediente obra una copia simple, entre otras. Asimismo, el recurso de reconsideración no es una vía para el reexamen de los argumentos y pruebas presentadas por el administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo, sino que su camino está orientado a pruebas nuevas que no hayan sido analizadas por esta Autoridad. En tal sentido, para los argumentos referidos a una diferente interpretación de las pruebas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, estos tienen como mecanismo de revisión el recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 209 del TUO de la LPAG.

DÉCIMO.- Que, mediante la proyección del Informe Legal N° 0123-2026-AAA.MDD/EAHV de fecha 07.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó un análisis sobre los argumentos y anexos presentados en el escrito de reconsideración, arribando a las siguientes conclusiones:

- i) Sobre la alegada reubicación del campamento y la Carta N° 001-2026-JVP: El administrado adjunta copia de la Carta N° 001-2026-JVP de fecha enero de 2026 y fotografías de georreferenciación de fecha 02.01.2026. Al respecto, dichos actuados corresponden a etapas y descargos de fecha anterior a la emisión de la Resolución Directoral N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD emitida el 16.06.2026. Dichos alegatos ya fueron objeto de verificación y valoración técnica durante la instrucción del PAS. Por tanto, no constituyen prueba nueva en los términos del artículo 208 del TUO de la LPAG.
- ii) Sobre el pedido de reducción de la multa por reconocimiento expreso: El administrado con la carta de fecha 15.06.2026, solicitó la reducción o recalificación de la multa en virtud de su reconocimiento expreso de la infracción. Al respecto, en el Considerando Tercero y Quinto numeral 5.4. de la Resolución Directoral N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD, esta Autoridad ya otorgó y aplicó el beneficio de atenuante previsto en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG (artículo 236-A del nuevo TUO de la LPAG), reduciendo el valor original de la multa calculada en la tabla de sanciones de 16,92 UIT a 9,00 UIT, en consecuencia, no resulta legalmente procedente aplicar un doble descuento ni otorgar un monto por debajo de los marcos reglamentarios fijados para infracciones calificadas de naturaleza muy grave (daño irreversible/grave a bienes de dominio público hídrico).
- iii) La faja marginal de la Laguna San Juan Grande se encuentra válidamente aprobada, existiendo una afectación material de 1.08 hectáreas (ha), la medida complementaria de restauración ambiental debe mantenerse inalterable para garantizar la protección del bien de dominio público hidráulico.

UNDÉCIMO.- Que, al no haberse aportado ningún medio probatorio nuevo relevante y suficiente que desvirtúe los hallazgos técnicos, la tipificación de la infracción o el cálculo de la sanción pecuniaria ya atenuada en la resolución recurrida, y habiéndose verificado que el beneficio de reducción de multa por reconocimiento de responsabilidad (artículo 236-A del

³ GUZMAN, Christian. "El Procedimiento Administrativo" p. 279. Ara Editores, Lima, 2007.



nuevo TUO de la LPAG) ya fue adecuadamente otorgado y aplicado en la Resolución Directoral N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD, el recurso interpuesto deviene en **INFUNDADO** en todos sus extremos.

DUODÉCIMO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG; y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración interpuesto por el señor JESÚS VILLACORTA PORTILLA, identificado con DNI N° 40263920 contra la Resolución Directoral N°0171-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 16.06.2026, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 16.06.2026, manteniéndose la sanción de multa equivalente a NUEVE COMA CERO (9,00) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) y la MEDIDA COMPLEMENTARIA de restauración de la faja marginal afectada de la Laguna San Juan Grande.

ARTÍCULO 3.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Jesús Villacorta Portilla en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CED02519